

1501886-84.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501886-84.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501886-84.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263814/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 20507067 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1803/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2263814 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALISSON HENRIQUE COUTO RIBEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

LEONARDO APARECIDO DA SILVA, TALISSON HENRIQUE COUTO RIBEIRO e FELIPE FIGUEIRA, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06 na forma do art.69 do Código Penal.

Devidamente notificados, apresentaram defesa e a denúncia foi recebida (fls.80).

Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.313 ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.227 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e dos réus foram

interrogados (fls.333/334 ss.). Houve aditamento à denúncia (fls.331). Manifestou-se a douta Defesa e o aditamento foi recebido (fls.359). Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais (fls.364 ss.; fls.379 ss. E fls.395).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações dos ilustres e combativos drs. Defensores a ação penal é procedente, eis que provadas a autoria e materialidade delitiva.

Os policiais rodoviários federais disseram que receberam uma informação pelo seu setor de inteligência para abordarem os veículos em questão; após os veículos passarem pela praça de pedágio foram proceder à abordagem, momento no qual os veículos empreenderam fuga. Solicitaram apoio da polícia militar e na altura do km 286 da Rodovia Regis Bittencourt, em Embu das Artes, houve a colisão de um dos veículos; um dos réus fugiu, mas todos foram detidos. A maconha estava sobre os bancos dos carros, embalada em tijolos. Os réus não falaram nada sobre os fatos. O policial militar ouvido em juízo disse que participou da captura dos réus, após o acidente. Um dos acusados atravessou a rodovia e entrou em uma empresa, onde foi localizado e detido; ele estava ferido. A droga estava dentro do carro, embalada em tijolos.

O policial civil ouvido disse que a ocorrência foi apresentada na delegacia e a droga estava dentro dos veículos; ao conduzir os réus para audiência de custódia eles informalmente admitiram que receberiam cinco mil reais pelo transporte da droga, mas não quiseram dizer para onde iam leva-la. Não conhecia os réus anteriormente.

Os réus Leonardo e Talisson admitiram as práticas delitivas, embora tenham dito que não sabiam que se tratava de transporte de maconha e que a princípio teriam sido contratados para transportar cigarros. Disseram que estavam arrependidos. Residem no Estado do Paraná.

O réu Felipe, por sua vez, admitiu que foi contratado para fazer um transporte, mas achou que era de cigarros. Disse que estava precisando de dinheiro e aceitou a oferta de um tal de Vinicius para fazer o transporte da droga até Osasco, no Estado de São Paulo. Ele saiu do Estado do Paraná. Afirmou que estava no veículo Jeep Compass e que somente quando foi fazer o transporte é que percebeu que a carga era maconha. Afirmou que Talisso é quem conduzia o veículo; quanto ao veículo Ford Ka afirmou que viu que ele ia a sua frente, mas achou que fosse um batedor; após a colisão do veículo ele saiu correndo e foi se esconder em uma empresa e ao pular o muro fraturou o fêmur. Afirmou não ter passagem criminal e estar arrependido.

Assim, não restam dúvidas quanto à autoria. Os policiais federais rodoviários receberam informação de seu setor de inteligência para abordarem os veículos nos quais os réus efetuavam o transporte das drogas; os réus, ao perceberem que seriam abordados empreenderam fuga, contudo, colidiram com um dos veículos e foram detidos. A ação contou com o apoio da polícia militar. A droga estava sobre os bancos dos carros e o policial civil ouvido disse que os réus confessaram informalmente e disseram que iriam receber cinco mil reais pelo transporte da droga do Paraná até o Estado de São Paulo.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminoso ao recorrente.

Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente, de modo que os depoimentos podem e devem ser utilizados como meio de prova.

A materialidade vem evidenciada pelos laudos juntados aos autos às fls.227 ss.

Não restam dúvidas, ainda, que os réus se associaram para a prática delitiva. De fato, estavam juntos, portavam as drogas juntos, as drogas estavam distribuídas em ambos os veículos ocupados pelos acusados e eles vinham do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo transportando a droga. Ademais, todos eles admitiram que estavam juntos, apenas apresentaram a verão inverossímil que não sabiam que estariam transportando drogas, mas achavam que se tratava de cigarros. É certo, por outro lado, que se trata de concurso material de crimes, nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal.

Os réus são primários, portanto, fazem jus à aplicação das penas em seu mínimo legal, ou seja, 05 e 03 anos de reclusão, respectivamente, e que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante genérica da confissão, eis que os réus admitiram apenas parcialmente os fatos; o benefício somente poder ser reconhecido quando o agente admite todos os fatos imputados na denúncia e quando seu depoimento em juízo contribuiu de forma eficaz para a apuração da verdade real. De qualquer forma, como se trata de atenuante genérica e a pena base já foi fixada em seu mínimo legal, não há que se falar em redução da pena.

É caso, por outro lado, de reconhecer a causa de aumento imputada no aditamento à denúncia. De fato, na denúncia já restou descrito que os réus efetuavam o transporte da droga do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo e eles mesmos admitiram que estavam vindo daquele Estado para o Estado de São Paulo, embora

alegassem que achavam que se tratava de transporte de cigarros. A versão, contudo, carece de credibilidade. Segundo depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão deles, a maconha estava sobre os bancos dos carros; é de conhecimento geral que a maconha possui odor forte e característico; ademais, a forma como estava embalada jamais permitiria supor que se tratava de cigarros.

Em assim sendo, aumento as penas em 1/6, num total 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado para o crime de tráfico de drogas e 03 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado para o crime de associação para o tráfico de drogas. Por fim, somo as penas, num total final de 09 anos e 04 meses de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado a teor do art.33§3º do Código Penal, considerando-se, ainda, a gravidade dos delitos a eles imputados.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderiam agir sozinhos, issociado de uma rede muito bem organizada e articulada.

Aliás, nesse sentido a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade de psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de

droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator
Os réus podem ser considerados pessoas pobres na acepção jurídica do termo, assim,
fixo-lhes as penas pecuniárias em 500 e 700 dias-multa, no mínimo legal.
Considerando a causa de aumento imputada no aditamento à denúncia, aumento, também,
a pena pecuniária em 1/6, num total de 583 e 816 dias-multa no mínimo legal.
Nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal, as penas serão somadas,
inclusive as pecuniárias.
Os réus praticaram crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção

social, altamente reprováveis e que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos, equiparados ao hediondo, motivos pelos quais não poderão aguardar o deslinde do feito em liberdade, já que ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno LEONARDO APARECIDO DA SILVA, TALISSON HENRIQUE COUTO RIBEIRO e FELIPE FIGUEIRA, já qualificados, a 09 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1409 dias-multa, no mínimo legal, por incursos no art.33 "caput" e art.35 "caput" c.C.Art.40, inciso V da lei 11.343/06 na forma do art.69 do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem os seus nomes no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA